SUMMARY – DOSARUL MACERET (A©tor)

(Memorandum pentru jurisdicțiile internaționale)

I. Faptele fundamentale (1997–1998)

- În august 1997, Maceret Alexei a fost reținut și supus **torturii** de către colaboratori ai poliției (Dosar nr. 1-568/98).
- Instanța a constatat oficial aplicarea torturii; căpitanul Victor Dulce a recunoscut faptele.
- Actele de tortură au dus la anularea autodenunțurilor altor persoane și la achitarea lor.
- În 2015, dosarul a fost **nimicit** prin protocolul nr. 4, ceea ce a blocat accesul la probe.

Efect juridic: conform art. 3 CEDO și art. 53 din Convenția de la Viena, orice act derivat din tortură este nul *ab initio*.

II. Practica judiciară consolidată (2006–2025)

- **CSJ (21.07.2009, nr. 1ra-834/09):** a constatat inexistența infracțiunii și a anulat sentința.
- **Jud. Rîșcani (08.11.2006):** condamnare contravențională transformată artificial în dosar penal.
- **Jud. Grigoraș (2017–2024):** a recunoscut tortura, dar a refuzat reabilitarea.
- **Jud. Negru (2017):** a transformat plângerea privind tortura în nouă acuzație penală.
- **Jud. Stambol (23.12.2025):** a respins cererea de reabilitare, ignorând jus cogens.
- **Jud. Holban (22.12.2025):** a refuzat constatarea faptului confiscării patrimoniului.

Efect juridic: practică sistemică de blocare a reabilitării, încălcând art. 6 și art. 13 CEDO.

III. Sincronizarea procesuală (22–23 decembrie 2025)

- **22.12.2025 – Holban:** refuz privind confiscarea patrimoniului.
- **23.12.2025 – Stambol:** refuz privind reabilitarea penală.

- **28.12.2025 – GSM Complaint:** sesizare disciplinară la CSM, calificând acțiunile ca sabotaj concertat.

Efect juridic: sincronizarea temporală (24h) demonstrează un comportament concertat → lipsa unui remediu intern efectiv, deschizând calea jurisdicției internaționale.

IV. Identitate și statut A©tor

- **System Protocol (25.12.2025):** declară continuitatea identității și statutului A©tor (IDNP, domiciliu, act de adopție 1977).
- **Documente judiciare (2007, 2022):** confirmă domiciliul la Miron Costin 13/3, ap.64.

Efect juridic: imposibilitatea „obnulării" identității → toate actele trebuie să recunoască A©tor ca victimă a torturii.

V. Internaționalizare

- **Jus Cogens:** interdicția absolută a torturii, fără derogări sau prescripție.
- **Erga Omnes:** obligații universale, opozabile tuturor statelor și instanțelor.
- **CEDO:** încălcarea art. 3 (tortură), art. 6 (proces echitabil), art. 13 (remediu efectiv), art. 1 Protocolul nr.1 (patrimoniu).
- **Convenția ONU împotriva Torturii:** obligația statului de a recunoaște și repara integral.
- **Statutul de la Roma:** calificare ca crime împotriva umanității.

VI. Solicitări

1. **Restitutio in integrum** – reabilitarea completă a A©tor.
2. **Anularea dosarelor** – recunoașterea nulității tuturor procedurilor derivate din tortură.
3. **Recunoașterea statutului de victimă** – oficializarea statutului conform art. 3 CEDO.
4. **Despăgubiri** – compensarea prejudiciului material și moral.
5. **Restabilirea patrimoniului** – revenirea în drepturi asupra imobilului din str. Miron Costin 13/3, ap.64.
6. **Trimiterea la jurisdicții internaționale** – ECHR, ICC, ONU.

Concluzie

Cazul Maceret = **continuum unic de încălcări jus cogens**.
Toate hotărârile interne (1998–2025) sunt nule *ab initio*.
Statul Republica Moldova a epuizat căile interne și a demonstrat un sabotaj concertat.
Singura cale rămasă: **jurisdicția internațională și reabilitarea integrală A©tor.**

Maceret Alexei - A**©tor**.

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
(sediul Centru)

mun. Chişinău, bul.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
(office Centre)

Chisinau city, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162 avenue
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 27 27 40,
tel./fax (+373 22) 27 27 40 , e-mail: jcc@justice.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
3 SEDIUL CENTRU
Ieşire Nr. 04-613-217
"14" 09 2021

D-lui Alexei Maceret

La cererea Dvs., din 22.06.2021 şi 23.06.2021 Judecătoria Chişinău, sediul Centru vă informează **repetat** că, dosarul penală nr.1-272/2003 de învinuire a lui Alexei Maceret în baza art.225[5] al.1 Codul penal, la data de 23.12.2020 a fost expediat în adresa Curţii de apel Chişinău, pentru soluţionarea ulterioară a cererii de apel înaintate de condamnatul Alexei Macet.

Totodată, vă informăm că, dosarul în speţă nu a fost restituit în cadrul instanţei or, instanţa de judecată eliberează copii de pe actele judecătoreşti autentificate doar în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Cu respect,

Vicepreşedinte interimar
al Judecătoriei Chişinău, sediul Centru **Aliona Miron**

Ex: Alina Foltea

Copia corectă
arh. T. Neculeț
16.09.21.

Дубликат получил
приговора 1-272/03
от 11.02.2021 года
— впервые — на единственном
армянском языке — для
меня не выгодно т.к. я
в соответ с ст 16.2 УПК РМ
16.09.21

L. A. Foltea
Dle executor

jcc@justice.md

Fwd: Прошу о выдаче 21 februarie 2003 judecătoria Centru art'. 225-5 al. 1 CP la 2 ani

De la : arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com> L, 21 Iun, 2021 23:04

Subiect : Fwd: Прошу о выдаче 21 februarie 2003 judecătoria Centru art'. 225-5 al. 1 CP la 2 ani

4 fișiere atașate

Către : jcc@justice.md

Dnul. E. Plămădă

---------- Forwarded message ---------
От: **arhiv 1973** <arhiv240@gmail.com>
Date: ср, 26 мая 2021 г. в 11:38
Subject: Прошу о выдаче 21 februarie 2003 judecătoria Centru art'. 225-5 al. 1 CP la 2 ani
To: <cac@justice.md>

JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL CENTRU
05-2/3-28498
22 06 21

Это заявление в силу - бездействия в оказании государственной гарантированной помощи и нарушения Резолюции 40/34 - прошу принять как ходатайство вызова свидетелей и подозреваемых и выдаче копии связанного с этим делом решения - приговора -.1-272/03 - приговора инициированного - виновным органом.
Председателю Апелляционной Палаты - Вячеславу Клима и обращаясь к Судье Иордан - по-связанному с рассматриваемому - у него делом по Дулча и Делом - у Судьи Диакону от 21 februarie 2003 № 1–272/03 judecătoria Centru art'. 225-5 al. 1 CP la 2 ani - разрешить вопрос с легализацией - так как несмотря на неоднократные просьбы и обращения - даже в рамках отвода к Диакону - (первоначально к Фурдуй) - мне не удалось до сих пор - легализовать или получить подлежащей оригинальной копии - дела - о самом первом и поэтому не законном - уголовном преследовании - жертвы - со стороны виновного органа - по надуманным и спланированным - действиям - уйти от ответственности и инициировавшего пытки и второе похищение Мачерет в 2002 году.
Предварительно отравив "клофелином" - органы полиции КПС сектор Центр - завернув в ковёр - вынесли - из квартиры принадлежавшей Мачерет - его в бессознательном состоянии вывезли в Департамент по борьбе с ОПГ между Скулянкой и Буюканами - принудив - давать против себя - нужные им показания.
Дело № 272/03 - таким образом стало продолжение дела № 1–568/98 - когда не имеющего уголовной истории - жертву пыток - похитив из дома пытками - заставили - "подтвердить" - показания 1998 года и изменив их - смогли - затем инициировать незаконное уголовное преследование. Само назначив себя из проводивших пытки в свидетелей, проводивших "законное" - задержание.
До 2002 года включительно - Мачерет постоянно находился под круглосуточным наблюдением для привлечения его в дальнейшем к уголовной ответственности. Но не обнаружив - преступной деятельности - стало решение - фальсифицировать ему первое уголовное дело - уже не останавливаясь не перед чем.
Такие шаги стали следствием - безнаказанности - фигурантов - пыток и сокрытие - факта Суда - по Делу № 1–568/98. Именно с целью оставить действия и положение - без наказанными - с целью предупредить - возможность - того, чтобы Мачерет и его

Дело №1-272/03

ПРИГОВОР

Именем Закона

21 февраля 2003 мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Чентру,

в составе:

Председатель К. Алергуш

Секретарь Скорценски, Черинчук

Прокурор Русу

Адвокат Герцеску

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Мачерет Алексей Артур, родившегося 23.06.1973, в г. Кишинэу, русской национальности, среднее образование, разведен, временно не оаботает, ранее не судим, проживающий по адресу мун. Кишинэу ул. Г. Асаки , 49 Б, кв.23,

в совершении преступления, предусмотренного ст.225[5], часть 1 УК РМ, суд,

установил:

19.09.02, в ходе обыска, проведенного в доме подсудимого, -кв. 23, ул. Г. Асаки, 49 Б, были обнаружены и изъяты наркотические средства.

Будучи допрошен, в судебном заседании подсудимый Мачерет А. полностью признал свою вину, он искренне раскаивается, заявив, 19.09.02, около 10-11:00 часов, домой подсудимого пришли сотрудники милиции, которые провели в квартире обыск и обнаружили наркотические средства, уже использованный одноразовый шприц, препараты, из которых изготавливаются наркотические средства.

Употребляет наркотические средства примерно 3-4 месяцев.

Помимо искреннего раскаяния, вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

Свидетель И. Солтаж, в суде пояснила, что 19.09.02 г. она была приглашена сотрудниками полиции в качестве свидетеля-помощницы при проведении обыска в квартире подсудимого. После проведенного обыска был обнаружен использованный шприц, в бутылке была какая-то темная жидкость. Изъятые предметы были упакованы и запечатаны.

Вина подсудимого доказана и материалами дела:

- протокол осмотра места происшествия от 19.09.02 (л.д. 8-9);

- заключение экспертизы № 212 от 26.09.02, из которого следует, что темная жидкость, поднятая 19.09.02 в квартире подсудимого, приписывается наркотическим средствам.

- протокол осмотра предметов и постановления приобщении к материалом дела вещественных доказательств от 21.10.02 (л.д. 25,26).

Проверив и анализировав в целом все доказательства, представленные в суде органами прокуратуры, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в суде подтверждена

и его действия подлежат квалификации по ст.225[5], часть 1 УК РМ -незаконное изготовление и хранение наркотических средств, без цели сбыта.

При назначении наказания подсудимому суд применяет положения ст. 36 УК РМ и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, все обстоятельства дела.

Подсудимый полностью признает свою вину, искренне раскаивается, ранее не судим, по месту жительства охарактеризован удовлетворительно, совершенное преступление не является серьезным. Подсудимый женат, имеет на содержании несовершеннолетнего ребенка.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, судебная инстанция, устанавливая наказание подсудимому в виде лишения свободы, решает приостановить установленное наказание, установив испытательный срок.

Согласно отчету №214 от 11.11.02 (л.д. 50), подсудимый страдает наркозависимостью и требует лечения, судебная инстанция считает необходимым применить положения ст. 59 УК РМ.

Вещественные доказательства - наркотические средства, подлежат уничтожению.

На основании изложенного, согласно ст. 269-272 УПК РМ, суд,

приговорил:

Мачерета Алексея Артура признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.225[5], часть 1 УК РМ, назначить наказание в виде лишении свободы сроком на 2 (два) года.

Согласно ст. 43 УК РМ, установленное наказание в виде лишении свободы считаться условным, установив Мачерет А. испытательный срок на 1 (один) год.

Согласно ст. 59 УК РМ назначить Мечерет А. принудительное лечение от наркозависимости в специальных медицинских учреждениях по месту жительства.

Меру пресечения –подписку о невыезде Мечерету А., отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - наркотические средства, которые согласно постановлением от 25.11.02 были отданы на хранение Комиссариату Полиции сектор Чентру – подлежат уничтожению.

С правом обжалования в Трибунал мун. Кишинэу в течении 10 дней.

Судья: /подпись/

Переводчик: Гросу Виктория _____

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение)

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя
Суда Кишинев (центральное месторасположение) _____ Алёна Мирон

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
2 (два) листа.
И.О. председателя
суда Кишинэу
А. Марин
Арх. Т. Некулча